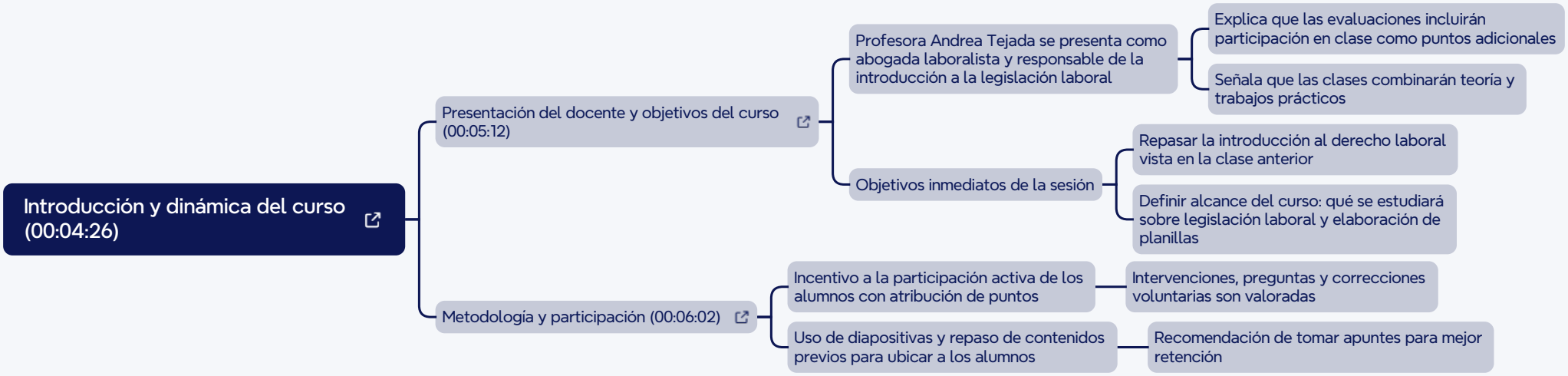
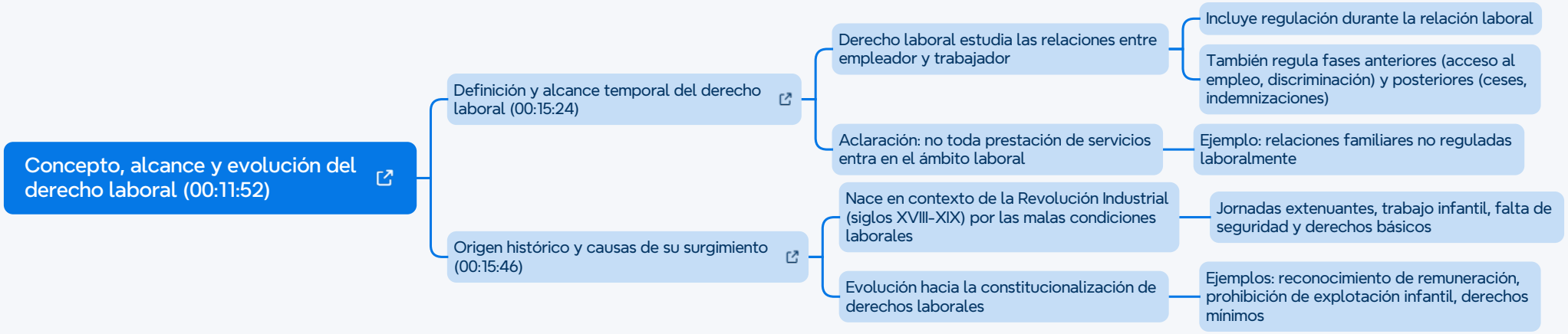
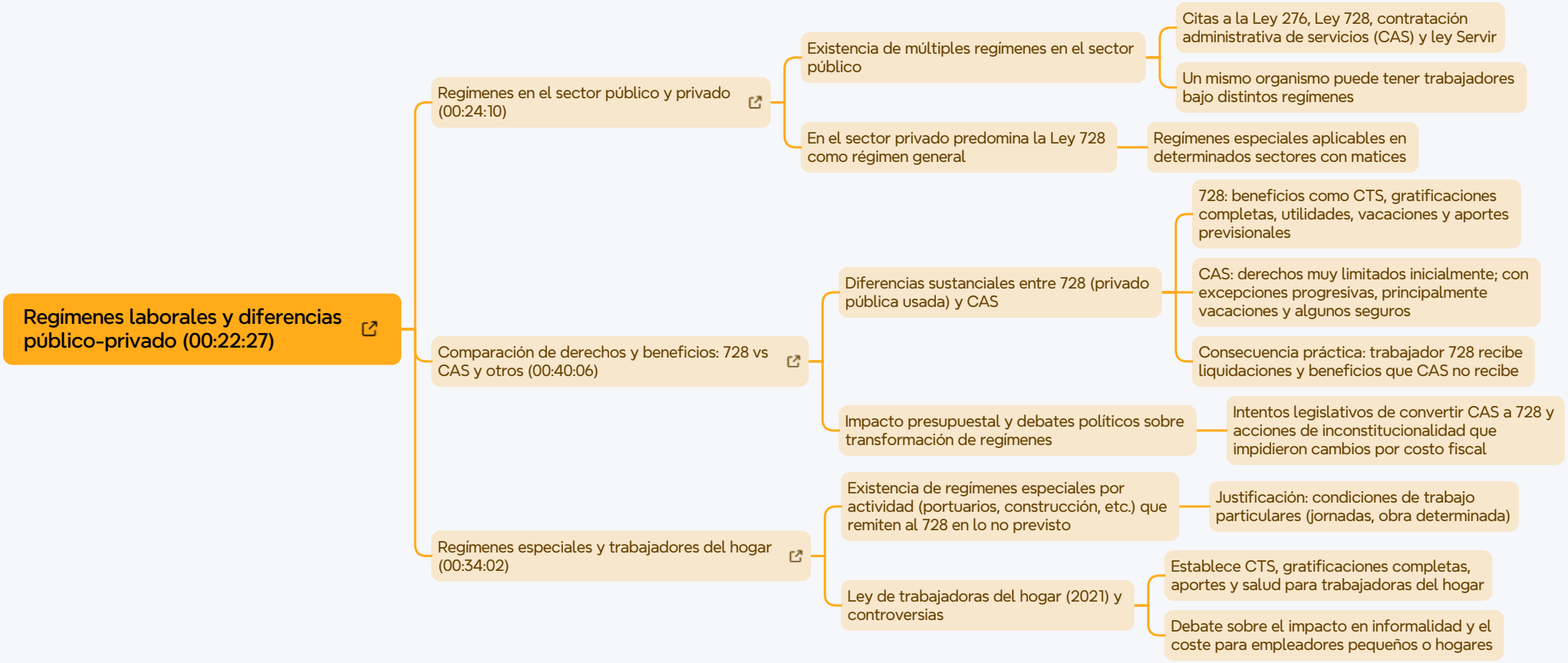
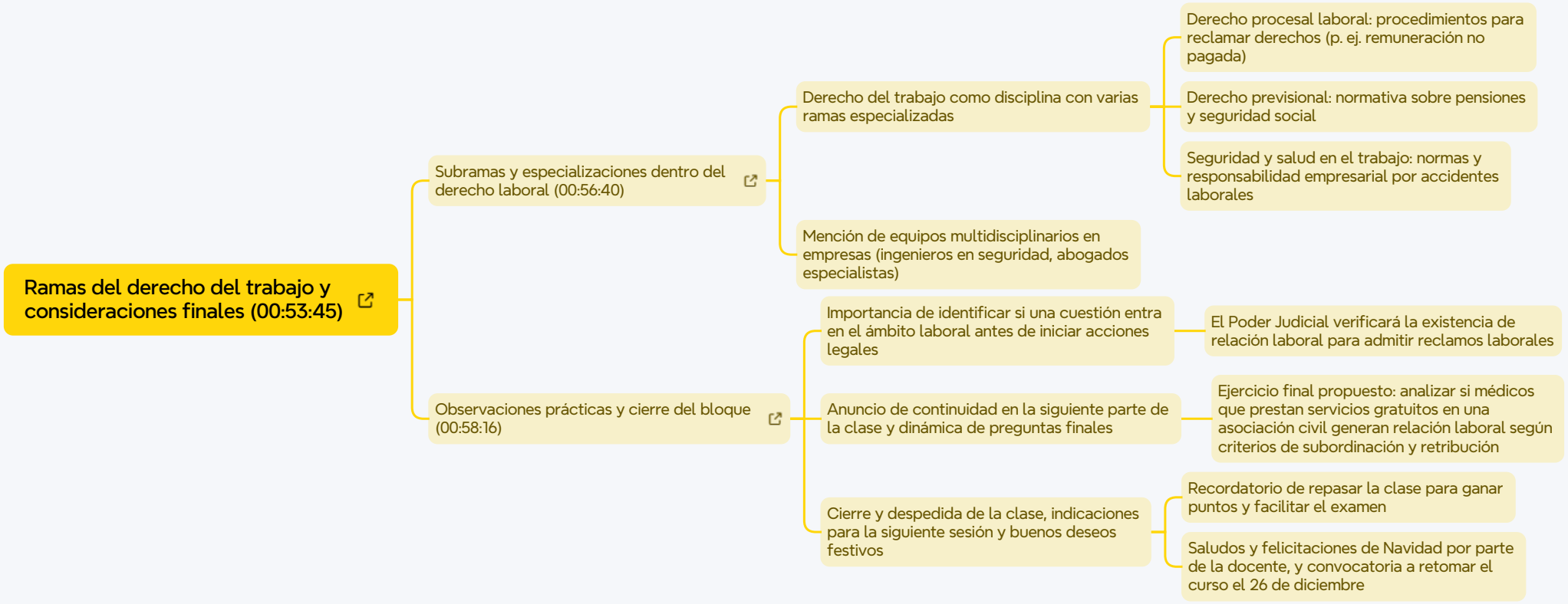
EDU MIN

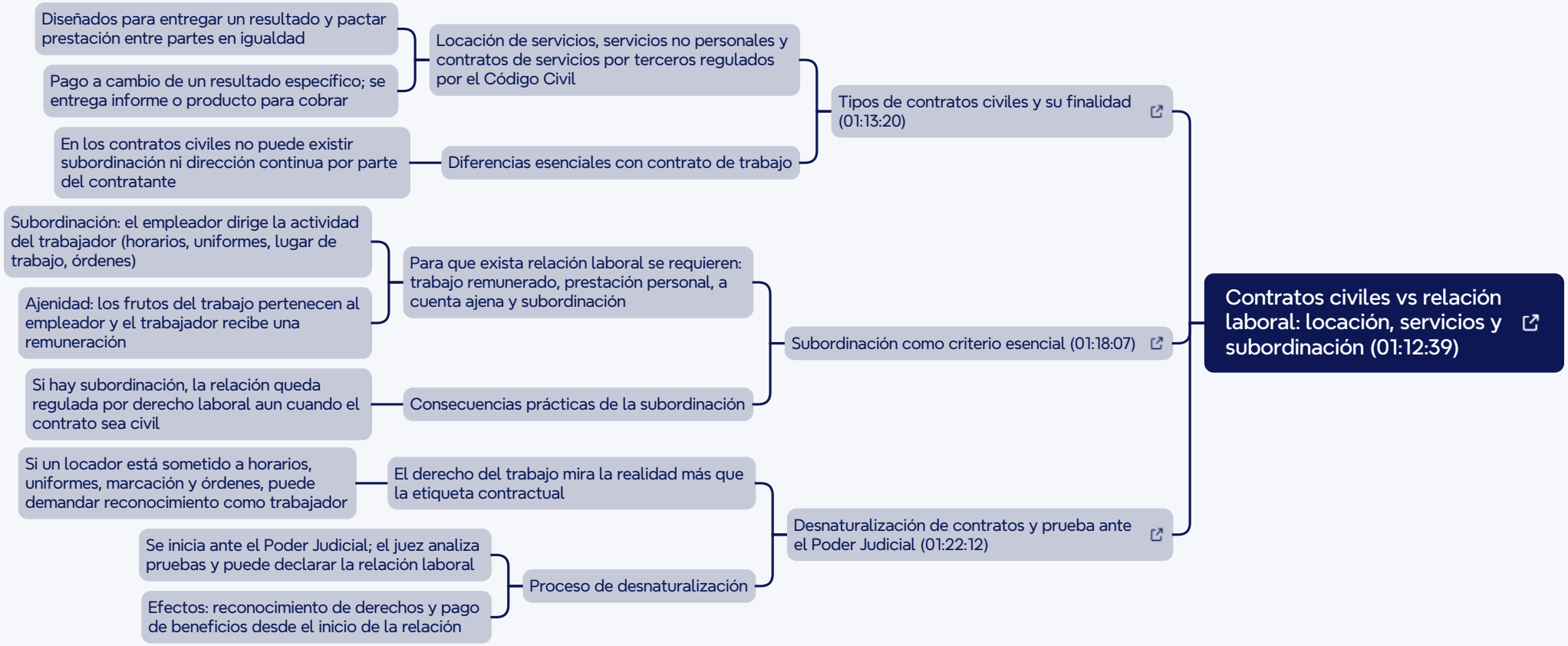

CLASE 02: INTRODUCCIÓN A LA LEGISLACIÓN LABORAL PERUANA - 2DA PARTE
Introducción y dinámica del curso (00:04:26)
12
Concepto, alcance y evolución del derecho laboral (00:11:52)
11
Regímenes laborales y diferencias público-privado (00:22:27)
19
Ramas del derecho del trabajo y consideraciones finales (00:53:45)
14
Tipos de trabajo y su regulación (01:37:45)
15
Procedimientos prácticos y recomendaciones para trabajadores (01:27:20)
10
Riesgos y consecuencias prácticas de contratar por locación (01:25:05)
11
Contratos civiles vs relación laboral: locación, servicios y subordinación (01:12:39)
18

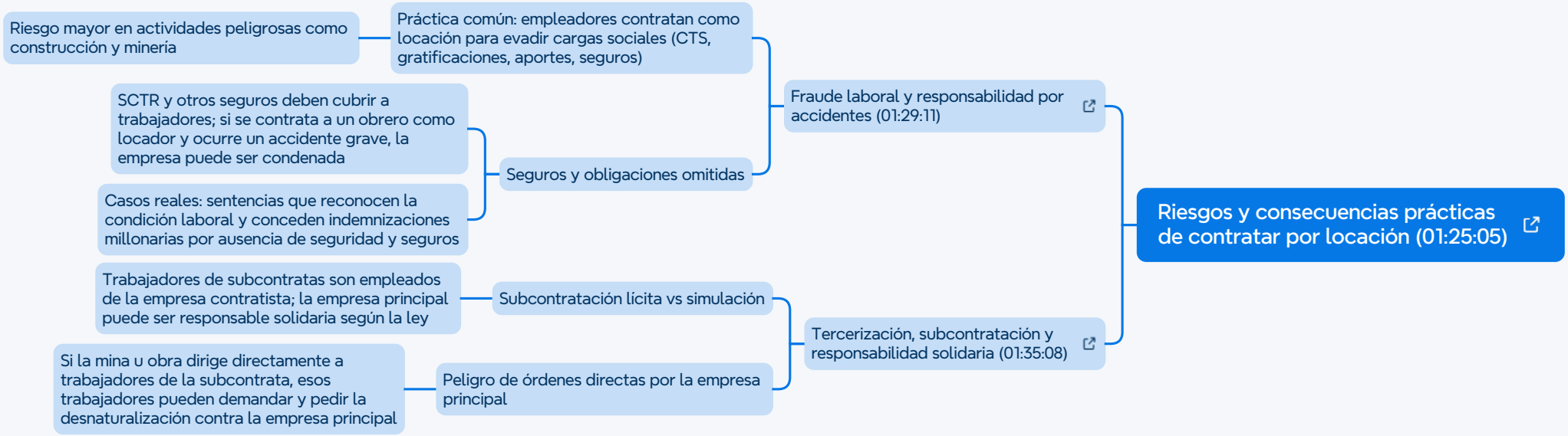

Introducción y dinámica del curso (00:04:26)
Presentación del docente y objetivos del curso (00:05:12)
Profesora Andrea Tejada se presenta como abogada laboralista y responsable de la introducción a la legislación laboral
Explica que las evaluaciones incluirán participación en clase como puntos adicionales
Señala que las clases combinarán teoría y trabajos prácticos
Objetivos inmediatos de la sesión
Repasar la introducción al derecho laboral vista en la clase anterior
Definir alcance del curso: qué se estudiará sobre legislación laboral y elaboración de planillas
Metodología y participación (00:06:02)
Incentivo a la participación activa de los alumnos con atribución de puntos
Intervenciones, preguntas y correcciones voluntarias son valoradas
Uso de diapositivas y repaso de contenidos previos para ubicar a los alumnos
Recomendación de tomar apuntes para mejor retención

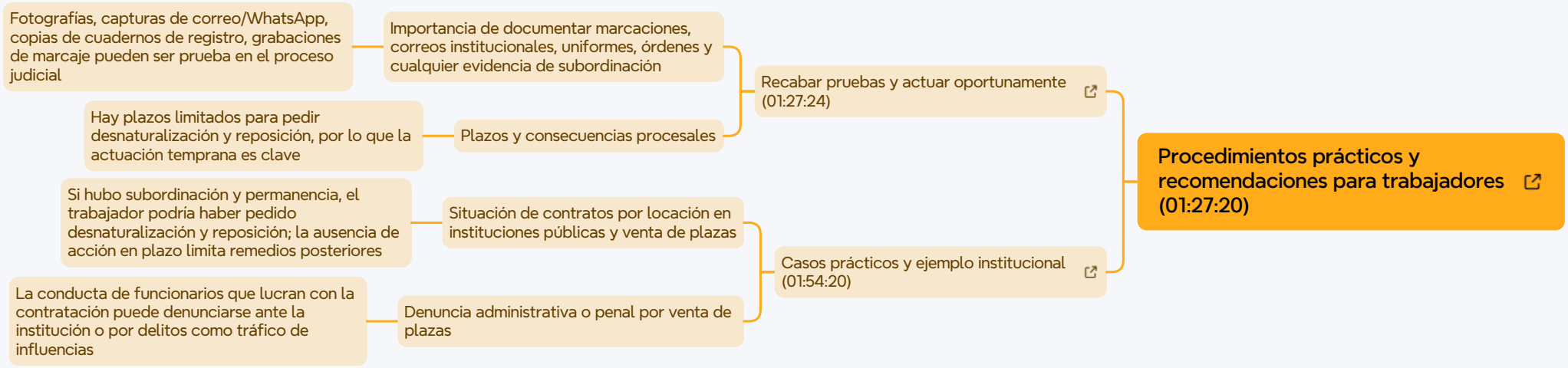

Concepto, alcance y evolución del derecho laboral (00:11:52)
Definición y alcance temporal del derecho laboral (00:15:24)
Derecho laboral estudia las relaciones entre empleador y trabajador
Incluye regulación durante la relación laboral
También regula fases anteriores (acceso al empleo, discriminación) y posteriores (ceses, indemnizaciones)
Aclaración: no toda prestación de servicios entra en el ámbito laboral
Ejemplo: relaciones familiares no reguladas laboralmente
Origen histórico y causas de su surgimiento (00:15:46)
Nace en contexto de la Revolución Industrial (siglos XVIII-XIX) por las malas condiciones laborales
Jornadas extenuantes, trabajo infantil, falta de seguridad y derechos básicos
Evolución hacia la constitucionalización de derechos laborales
Ejemplos: reconocimiento de remuneración, prohibición de explotación infantil, derechos mínimos

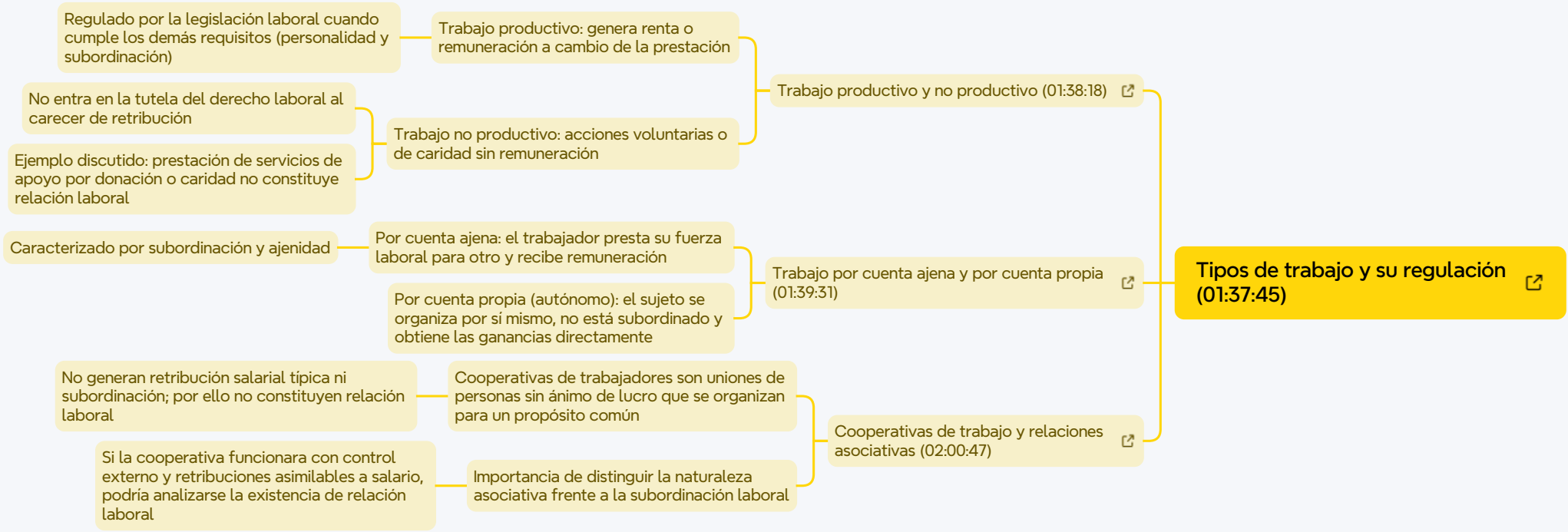

Regímenes laborales y diferencias público-privado (00:22:27)
Regímenes en el sector público y privado (00:24:10)
Existencia de múltiples regímenes en el sector público
Citas a la Ley 276, Ley 728, contratación administrativa de servicios (CAS) y ley Servir
Un mismo organismo puede tener trabajadores bajo distintos regímenes
En el sector privado predomina la Ley 728 como régimen general
Regímenes especiales aplicables en determinados sectores con matices
Comparación de derechos y beneficios: 728 vs CAS y otros (00:40:06)
Diferencias sustanciales entre 728 (privado pública usada) y CAS
728: beneficios como CTS, gratificaciones completas, utilidades, vacaciones y aportes previsionales
CAS: derechos muy limitados inicialmente; con excepciones progresivas, principalmente vacaciones y algunos seguros
Consecuencia práctica: trabajador 728 recibe liquidaciones y beneficios que CAS no recibe
Impacto presupuestal y debates políticos sobre transformación de regímenes
Intentos legislativos de convertir CAS a 728 y acciones de inconstitucionalidad que impidieron cambios por costo fiscal
Regímenes especiales y trabajadores del hogar (00:34:02)
Existencia de regímenes especiales por actividad (portuarios, construcción, etc.) que remiten al 728 en lo no previsto
Justificación: condiciones de trabajo particulares (jornadas, obra determinada)
Ley de trabajadoras del hogar (2021) y controversias
Establece CTS, gratificaciones completas, aportes y salud para trabajadoras del hogar
Debate sobre el impacto en informalidad y el coste para empleadores pequeños o hogares


Ramas del derecho del trabajo y consideraciones finales (00:53:45)
Subramas y especializaciones dentro del derecho laboral (00:56:40)
Derecho del trabajo como disciplina con varias ramas especializadas
Derecho procesal laboral: procedimientos para reclamar derechos (p. ej. remuneración no pagada)
Derecho previsional: normativa sobre pensiones y seguridad social
Seguridad y salud en el trabajo: normas y responsabilidad empresarial por accidentes laborales
Mención de equipos multidisciplinarios en empresas (ingenieros en seguridad, abogados especialistas)
Observaciones prácticas y cierre del bloque (00:58:16)
Importancia de identificar si una cuestión entra en el ámbito laboral antes de iniciar acciones legales
El Poder Judicial verificará la existencia de relación laboral para admitir reclamos laborales
Anuncio de continuidad en la siguiente parte de la clase y dinámica de preguntas finales
Ejercicio final propuesto: analizar si médicos que prestan servicios gratuitos en una asociación civil generan relación laboral según criterios de subordinación y retribución
Cierre y despedida de la clase, indicaciones para la siguiente sesión y buenos deseos festivos
Recordatorio de repasar la clase para ganar puntos y facilitar el examen
Saludos y felicitaciones de Navidad por parte de la docente, y convocatoria a retomar el curso el 26 de diciembre


Contratos civiles vs relación laboral: locación, servicios y subordinación (01:12:39)
Tipos de contratos civiles y su finalidad (01:13:20)
Locación de servicios, servicios no personales y contratos de servicios por terceros regulados por el Código Civil
Diseñados para entregar un resultado y pactar prestación entre partes en igualdad
Pago a cambio de un resultado específico; se entrega informe o producto para cobrar
Diferencias esenciales con contrato de trabajo
En los contratos civiles no puede existir subordinación ni dirección continua por parte del contratante
Subordinación como criterio esencial (01:18:07)
Para que exista relación laboral se requieren: trabajo remunerado, prestación personal, a cuenta ajena y subordinación
Subordinación: el empleador dirige la actividad del trabajador (horarios, uniformes, lugar de trabajo, órdenes)
Ajenidad: los frutos del trabajo pertenecen al empleador y el trabajador recibe una remuneración
Consecuencias prácticas de la subordinación
Si hay subordinación, la relación queda regulada por derecho laboral aun cuando el contrato sea civil
Desnaturalización de contratos y prueba ante el Poder Judicial (01:22:12)
El derecho del trabajo mira la realidad más que la etiqueta contractual
Si un locador está sometido a horarios, uniformes, marcación y órdenes, puede demandar reconocimiento como trabajador
Proceso de desnaturalización
Se inicia ante el Poder Judicial; el juez analiza pruebas y puede declarar la relación laboral
Efectos: reconocimiento de derechos y pago de beneficios desde el inicio de la relación


Riesgos y consecuencias prácticas de contratar por locación (01:25:05)
Fraude laboral y responsabilidad por accidentes (01:29:11)
Práctica común: empleadores contratan como locación para evadir cargas sociales (CTS, gratificaciones, aportes, seguros)
Riesgo mayor en actividades peligrosas como construcción y minería
Seguros y obligaciones omitidas
SCTR y otros seguros deben cubrir a trabajadores; si se contrata a un obrero como locador y ocurre un accidente grave, la empresa puede ser condenada
Casos reales: sentencias que reconocen la condición laboral y conceden indemnizaciones millonarias por ausencia de seguridad y seguros
Tercerización, subcontratación y responsabilidad solidaria (01:35:08)
Subcontratación lícita vs simulación
Trabajadores de subcontratas son empleados de la empresa contratista; la empresa principal puede ser responsable solidaria según la ley
Peligro de órdenes directas por la empresa principal
Si la mina u obra dirige directamente a trabajadores de la subcontrata, esos trabajadores pueden demandar y pedir la desnaturalización contra la empresa principal


Procedimientos prácticos y recomendaciones para trabajadores (01:27:20)
Recabar pruebas y actuar oportunamente (01:27:24)
Importancia de documentar marcaciones, correos institucionales, uniformes, órdenes y cualquier evidencia de subordinación
Fotografías, capturas de correo/WhatsApp, copias de cuadernos de registro, grabaciones de marcaje pueden ser prueba en el proceso judicial
Plazos y consecuencias procesales
Hay plazos limitados para pedir desnaturalización y reposición, por lo que la actuación temprana es clave
Casos prácticos y ejemplo institucional (01:54:20)
Situación de contratos por locación en instituciones públicas y venta de plazas
Si hubo subordinación y permanencia, el trabajador podría haber pedido desnaturalización y reposición; la ausencia de acción en plazo limita remedios posteriores
Denuncia administrativa o penal por venta de plazas
La conducta de funcionarios que lucran con la contratación puede denunciarse ante la institución o por delitos como tráfico de influencias


Tipos de trabajo y su regulación (01:37:45)
Trabajo productivo y no productivo (01:38:18)
Trabajo productivo: genera renta o remuneración a cambio de la prestación
Regulado por la legislación laboral cuando cumple los demás requisitos (personalidad y subordinación)
Trabajo no productivo: acciones voluntarias o de caridad sin remuneración
No entra en la tutela del derecho laboral al carecer de retribución
Ejemplo discutido: prestación de servicios de apoyo por donación o caridad no constituye relación laboral
Trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia (01:39:31)
Por cuenta ajena: el trabajador presta su fuerza laboral para otro y recibe remuneración
Caracterizado por subordinación y ajenidad
Por cuenta propia (autónomo): el sujeto se organiza por sí mismo, no está subordinado y obtiene las ganancias directamente
Cooperativas de trabajo y relaciones asociativas (02:00:47)
Cooperativas de trabajadores son uniones de personas sin ánimo de lucro que se organizan para un propósito común
No generan retribución salarial típica ni subordinación; por ello no constituyen relación laboral
Importancia de distinguir la naturaleza asociativa frente a la subordinación laboral
Si la cooperativa funcionara con control externo y retribuciones asimilables a salario, podría analizarse la existencia de relación laboral